(ولو مضى فيهما جاز)اى اجزأه(مع الاساءة)اى اساءة الكراهة(وعليه دم الجمع ولو ان كوفيا دخل مكة بعمرة فأفسدها)اى بجماع قبل طوافها(واتمها)اى كمل افعالها من طوافها وسعيها(ثم احرم بمكة)اى منها(بعمرة وحجة يرفض عمرته وعليه دم)اى للرفض(وقضاؤها لانه) اى الكوفى(صار كالمكى)اى بعد دخوله مكة(ولا فرق فى حق المكى بين ان يجمع بينهما فى اشهر الحج اوغيرها)بل فى غيرها اشد كراهة لوقوع احرام الحج فى غير وقته (فلو اهل المكى بعمرة فطاف لها اكثره فى غير اشهر الحج ثم اهل بحجة)اى فى غير اشهره(فعليه دم) كما صرح به صاحب المبسوط معللا بأنه احرم بالحج قبل ان يفرغ من العمرة وليس للمكى ان يجمع بينهما فاذا صار جامعا من وجه كان عليه الدم انتهى (ولو فعل ذلك آفاقى لم يجب عليه شئ)الا انه مسئ كما تقدم والله اعلم (واما تفريعات القسم الثانى)وهو ما اذا اهل بالحج اولا ثم بالعمرة ثانيا(فان كان)أى المحرم بهما(مكيا أهل أولا بالحج ثم بالعمرة فعليه رفضها)أى رفض العمرة على كل حال(وان مضى عليها)أى ولم يرفضها(جاز)اى احزأه(ولزمه دم وان كان)اى المحرم بهما(آفاقيا ادخل العمرة على الحج)اى ففيه تفصيل ان كان ادخاله(قبل ان يتشرع فى طواف القدوم فهو قارن مسئ)أى وعليه دم شكر لقلة اساءته ولعدم وجوب رفض عمرته(وان كان)أى ادخاله (بعد ما شرع فيه)أى ولو قليلا(أو بعد اتمامه)أى تكميل طواف قدومه بالطريق الاولى(وهو بمكة أو عرفة فكذلك)أى فحكمه كما سبق فى أن يقال(هو قارن مسئ اكتراساءة من الاول)فيه انه حينئذ ليس حكمه كذلك فكان حقه أن يقول فهو اكثر اساءة وعليه دم جبر وقيل شكر وحينئذ يستقيم قوله(ويستحب له رفض العمرة)والحاصل أنه ليس حكمه كحكمه فى جميع الوجوه ولا فى بعضه الا فى كونه قارنا موصوفا بمطلق الاساءة(ولو أهل بها فى ايام النحر والتشريق قبل الحلق وجب الرفض) اى اتفاقا (والدم والقضاء وكذا بعد الحلق) أى يجب الرفض والدم والقضاء على الاصح وفى شرح الزيلعى لانه جمع بينهما فى الاحرام أو فى بقية الافعال فان قيل كيف يكون جامعا بينهما وهو لم يحرم بالعمرة الا بعد تمام التحلل من احرام الحج بالحلق وطواف الزيارة قلنا قد بقى عليه بعض واجبات الحج وهو رمى الجمار فى ايام التشريق فيصير جامعا بينهما فعلا وان لم يكن جامعا بينهما احراما فيلزمه الدم لذلك انتهى ولعله لم يذكر السعى مع انه من الواجبات للصحة لانه قد يتقدم على الوقوف وقد يعقب طواف الزيارة وقيل اذا احرم بالعمرة بعد الحلق لا يرفضها كذا فى الاصل قال الزيلعى والاصح انه يرفضها احترازا عن ارتكاب المنهى عنه لان العمرة منهى عنها فى خمسة ايام وتأويل ما ذكر فى الاصل انها لا ترتفض من غير رفض لها انتهى ولا يخفى انه يستفاد منه ان العمرة قبل السعى بعد ايام التشريق أهون فى الامر وايسر فى الوزر فينبغى ان يقال بالحاد دم الرفض اذا تعددت العمرة دفعا لحرج المدفوع بالظاهر من وضع المسئلة فى احرامه بالعمرة ايام التشريق ان فيما بعدها ليس كذلك ولو كان بقيا على السعى لاسيما ورواية الاصل انه لا يرفضها بعد حلق ثم من صحح الرفض علل بكونه احرامها وقع فى الايام المنهى عنها فلا يرتفض شئ بعدها اصلا سواء بقى عليه سعى أم لا والله أعلم (ولو لم يرفض فى الصورتين أجزأه وعليه دم الجمع ولو فاته الحج وأحرم بعمرة قبل ان يتحلل) أى بأفعال العمرة بفوات حجه (فعليه رفض العمرة) اى للاحقة

﴿ فصل ﴾اى فى القضايا الكلية من هذا الباب(كل من لزمه رفض الحجة فى البابين) أى فى باب الجمع بين النسكين وباب اضافة احدهما الى الآخر بجميع اقسامها (فعليه لرفضها دم

(اللهم)ان لكل وفد جائزة ولكل زائر كرامة ولكل سائل لك عطية ولكل راج لك ثوابا ولكل من فزع اليك رحمة ولكل من رغب فيك زلفى ولكل متضرع اليك اجابة ولكل مسكين اليك رأفة وقد وفدت اليك ووقفت بين يديك فى هذه المواضع التى شرفتها رجاء لما عندك فلا تجعلنى اليوم أخيب وفدك واكرمنى بالجنة ومنّ علىّ بالمغفرة والعافية وأجرنى من النار ووسع علىّ من الرزق الحلال الطيب وادرأ عنى شر فتنة العرب والعجم وشر فتنة الانس والجن (اللهم)صل على محمد وعلى آل محمد ولا ترددنى خائبا